

Okresní soud v [Místn■ p■íslušné m■sto]

Žalobce:

[jméno a p■íjmení]

[adresa trvalého pobytu]

[zastoupený právním zástupcem, pokud je]

Žalovaný:

Václav Hodek

[adresa trvalého pobytu nebo sídla, pokud známá]

Žaloba na ochranu ■lenských práv v rámci spole■enství vlastník■ jednotek (SVJ)
podle § 11 a násl. zákona ■. 89/2012 Sb., ob■anský zákoník
a § 9 zákona ■. 72/1994 Sb., o vlastnictví byt■

I. Vymezení žaloby

Žalobce podává tuto žalobu na ochranu svých ■lenských práv v rámci Spole■enství vlastník■ jednotek [název a a

Žalovaný dne [uve■te datum] inicioval a nechal hlasovat na sch■zi SVJ o usnesení, jehož obsahem bylo zadržení

Druhý ■len výboru SVJ, pan [celé jméno, nap■. Husárek], pro toto usnesení rovn■ž hlasoval, ■ímž byl porušen z

II. Návrh na rozhodnutí soudu

Žalobce navrhuje, aby soud vydal následující:

1. Ur■uje se, že postup žalovaného Václava Hodka p■i hlasování o podmín■ní vrácení p■eplatk■ za energie uhr
2. Zakazuje se žalovanému Václavu Hodkovi vykonávat funkci s podpisovým právem v rámci výboru SVJ [název] p
3. Ukládá se žalovanému, aby se zdržel dalšího navrhování a hlasování o nezákonných opat■eních, která odporuj

III. Od■vodn■ní

Postup výboru SVJ, konkrétn■ Václava Hodka, odporuje ustanovením zákona ■. 89/2012 Sb., ob■anského zákon

Takovým jednáním žalovaný jednal v rozporu se zákonným ú■elem SVJ a poškodil práva jednotlivých vlastník■ je

IV. D■kazy

- zápis ze sch■ze SVJ ze dne [datum],
- seznam hlasování a ú■astník■,
- ú■etní záznamy o p■eplatcích a p■ijatých fondech,
- korespondence nebo oznámení SVJ o zadržení p■eplatk■,
- sv■decké výpov■di dalších ■len■ SVJ.

V. Návrh na úhradu náklad■ ■ízení

Žalobce dále navrhuje, aby žalovaný uhradil veškeré náklady ■ízení spojené s tímto ■ízením.

V [m■sto], dne [datum]

[Podpis žalobce nebo právního zástupce]